

8 부 1 화 — 「권력의 한계」 (Пределы власти)

등장인물: 알렉세이 “료샤” 오를로프(대통령, 두 번째 임기 첫해) / 이리나 올레고브나 마르첸코(대통령 행정실장) / 아나톨리 빅토로비치 그레벤시코프(정치 참모, “작은 망치”) / 카타 리시나(대통령 비서실 실무 총괄) / 보리스 이고레비치 라디셰프(국방장관, 위기결정위원회 위원, 언급만) / 키릴 안드레예비치 스미르노프·베니아민 올레고비치 스트레시네프·이졸다 티모페예브나 소콜로바·다리아 볼코바·빅토르 페트로비치 비코프(언급만)

배경: 7 부 12 화에서 발표한 위기결정위원회(Совет кризисных решений) 법이 의회를 통과한 직후, 두 번째 임기 첫해의 어느 이른 아침(재선 취임으로부터 약 8 개월). 료샤는 대통령 권한 자체를 스스로 줄이는 법안 패키지 「Пределы власти(권력의 한계)」를 꺼내 들고(5 부 헌법 개혁 패키지에 명문화된 ‘임기 4 년, 연속 2 회까지’ 원칙도 여기서 재확인한다), 그레벤시코프의 ‘시행 유예’ 제안을 물리친 뒤, 이리나의 제안대로 독립 기초위원회 설립령에 서명한다. 하루(새벽부터 다음 날 대국민 발표 직전까지)의 이야기.

장면 1 — 대통령 집무실, 새벽 다섯 시부터 불 켜진 방 — 두 번째 임기 첫해의 아침, 네 개의 흥터

Ирина: (*входя с двумя чашками чая*) Свет у вас горит с пяти утра, Алексей Николаевич. Охрана уже гадает, не заболели ли вы.

Лёша: (*не поднимая головы от бумаг*) Не заболел. Просто впервые за много месяцев знаю, чем хочу занять голову.

Ирина: (*ставя чашку на край стола*) И чем же? Судя по количеству листов, полстраны придётся переписать.

Лёша: Не страну. Себя. Точнее — то, что закон позволяет мне делать в одиночку.

Ирина: Совет кризисных решений уже принят. Радищев вчера утвердил окончательный список заместителей. Разве этого мало?

Лёша: Совет — страховка на случай катастрофы. А я всё время думаю о другой опасности, Ирина. Катастрофа не всегда приходит с сиреной. Иногда она приходит как обычный указ, подписанный в обычный вторник.

Ирина: (*беря верхний лист*) «Пределы власти». Рабочее название?

Лёша: Пока даже не название. Просто заголовок, чтобы не потерять мысль.

Ирина: (*читая*) Чрезвычайные указы — с автоматическим сроком действия. Судьи — не из рук президента. Запрет переносить выборы указом. Защита прессы от административного давления. Четыре пункта.

Лёша: Четыре шрама. Указы — потому что весной мне приносили их уже готовыми. Выборы — потому что о переносе говорили всерьёз. Пресса — потому что в разговоре о цензуре снова прозвучало имя Дарьи.

Ирина: А судьи?

Лёша: Годами я стоял перед судьями по другую сторону стола. Знаю, что значит ждать приговора от человека, который сам ждёт чьего-то звонка.

Ирина: *(тихо)* Вы вписали в закон собственные шрамы.

Лёша: Лучше так, чем оставить их следующему президенту в наследство.

Ирина: А срок полномочий? Четыре года, не более двух сроков подряд — это уже записано в конституционном пакете, который мы приняли в первый срок.

Лёша: Записано. И пусть будет записано ещё раз — в этом законе, отдельной строкой. Чтобы ни у кого, включая меня, не возникло соблазна «уточнить» его, когда срок подойдёт к концу.

Ирина: Запишите. Только помните, что записанное защищает лишь до тех пор, пока его читают. В октябре шестьдесят четвёртого Хрущёва снял пленум Центрального комитета — «по состоянию здоровья». Впервые за всю советскую историю первого человека в государстве сменил не некролог, а институт. Ленина и Сталина сменила смерть; его — голосование.

Лёша: Вы приводите это как хороший пример?

Ирина: Как половину хорошего примера. Снять — сняли. Но не потому, что так было записано, а потому, что изменилось настроение зала. В шестьдесят первом он сам вписал в устав партии норму об обязательном обновлении руководящих органов — в шестьдесят шестом её так же тихо вычеркнули. Предел, который зависит от настроения пленума, — не предел. Это погода.

Лёша: Значит, записанное тоже стирают.

Ирина: Стирают. Но записанное приходится вычёркивать открыто — съездом, голосованием, под протокол. А настроение вычёркивать не нужно, оно просто меняется. Поэтому пишите, Алексей Николаевич. И пишите так, чтобы вычеркнуть было труднее, чем вписать.

장면 2 — 대통령 집무실 — 그레벤시코프의 현실론과 ‘시행 유예’ 거부

Гребенщиков: *(входя с папкой под мышкой)* Доброе утро. Мне сказали, что президент не спал, а значит, у нас будет что-то новое. Осмелюсь предположить — что-то, что мне не понравится.

Лёша: Доброе утро, Анатолий Викторович. Садитесь. Ирина, дайте ему лист.

Гребенщиков: *(читает молча, затем снимает очки)* Алексей Николаевич, вы понимаете, что это такое?

Лёша: Скажите вы.

Гребенщиков: Политическое самоубийство в четырёх пунктах. Совет кризисных решений мы ещё могли подать как заботу о стабильности. А это — публичное признание, что президенту нельзя доверять.

Лёша: Это признание, что нельзя доверять никакому президенту. Мне — в том числе.

Гребенщиков: Разница слишком тонкая для телеэфира. Завтра сторонники жёсткой линии скажут, что вы ослабляете государство. Послезавтра оппозиция скажет, что вы разыгрываете спектакль, чтобы купить доверие.

Ирина: А послепослезавтра, возможно, кто-нибудь скажет, что мы просто честны.

Гребенщиков: Послепослезавтра, Ирина Олеговна, будет голосование. А в парламенте честность считают не по головам, а по фракциям.

Лёша: Сколько у нас голосов?

Гребенщиков: По выборам — почти все: никто не любит признаваться, что хочет их переносить. По указам — на грани. По прессе — вопрос. По судебной части — пока недостаточно.

Гребенщиков: *(откладывая лист)* Есть другой путь, Алексей Николаевич. Закладываем все ограничения в закон, но вводим их в действие с момента вступления в должность следующего президента. Вы остаётесь человеком, передавшим стране лучшие правила, — и сохраняете инструменты до конца срока.

Ирина: *(после паузы)* То есть ограничиваем преемника.

Гребенщиков: Ограничиваем будущее, Ирина Олеговна. Это называется политикой.

Лёша: Это называется подарком самому себе, Анатолий Викторович.

Гребенщиков: Я называю это разумной осторожностью. Совет и так держит вас за руку в кризисах. Зачем связывать вторую руку?

Лёша: Потому что рука, которую держат только в кризис, всё остальное время свободна делать то, что кажется мне разумным. А мне многое кажется разумным. В этом и опасность.

Гребенщиков: Вы говорите так, будто не доверяете собственным намерениям.

Лёша: Доверяю меньше, чем в день, когда впервые вошёл в этот кабинет. Тогда я думал, что зло — это те, кто сидел здесь до меня. А потом вспомнил, что «линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями, — она проходит через каждое человеческое сердце». Через этот кабинет она тоже проходила. Через меня — весной.

Гребенщиков: Солженицын. Цитата прекрасная, Алексей Николаевич. Только парламент голосует не за цитаты.

Лёша: Тогда пусть голосует за закон, который действует со дня публикации. Для всех. И для меня — с первого дня.

Ирина: Анатолий Викторович, если закон вступит в силу только после нас, кто ему поверит?

Гребенщиков: Избиратели. Им всегда легче поверить в будущее, чем потребовать чего-то от настоящего.

Ирина: А Радищев? Он добровольно вошёл в Совет, отказавшись от части влияния. Что мы ему скажем, если сами оставим за собой всё?

Гребенщиков: *(помолчав)* Неприятно, но аргумент хороший.

Лёша: Значит, решено. Никаких отсрочек.

Гребенщиков: Значит, на оставшийся срок вы теряете очень удобные инструменты. Предупреждаю: однажды вам их захочется.

Лёша: Обязательно захочется. Именно поэтому убирать их нужно сейчас, пока я ещё помню, как они выглядят в чужих руках.

Гребенщиков: *(вздыхнув)* Хорошо. Тогда моя задача — чтобы вы не остались без опоры. Дайте мне неделю на расчёт голосов.

Лёша: Договорились. Только без сделок за счёт судей и прессы — иначе закон обойдётся нам дороже, чем принесёт.

Гребенщиков: Одно условие с моей стороны. Стране вы объясните всё сами. Не через утечку, не через депутатов. Лично.

Лёша: Согласен. Иначе это будет закон, о котором люди узнали последними.

장면 3 — 대통령 집무실 — 이리나의 원칙: 누가 쓰고, 누가 되돌리는가

Ирина: Есть вопрос, о котором мы пока не говорили. Кто это напишет?

Лёша: Я думал — юристы аппарата. Они готовили закон о Совете, знают материал.

Ирина: Юристы аппарата работают на президента. А закон ограничивает президента. Это всё равно что позволить подсудимому выбрать себе прокурора.

Гребенщиков: Вы бываете безжалостны, Ирина Олеговна.

Ирина: Я учусь у людей, которые спорят со мной по утрам, Анатолий Викторович.

Лёша: *(усмехнувшись)* Что вы предлагаете?

Ирина: Независимую редакционную комиссию. Председатель — судья Конституционного суда в отставке. Юристы сети «Свет» — те, кто годами стоял по другую сторону судейского стола. По одному представителю от парламентского большинства и меньшинства. Кирилл Андреевич — по вопросам финансового контроля.

Лёша: А я?

Ирина: Вы — заказчик. Заказчик формулирует задачу и принимает результат. Но не правит ни одной строки.

Гребенщиков: Президент, который не может поправить запятую в законе о собственных полномочиях. Такое я видел только в анекдотах.

Лёша: Тогда пора открыть новый жанр.

Ирина: И работать комиссия должна открыто. Черновики, поправки, споры — всё публично. Вениамин Олегович предлагал архив решений Совета; здесь то же самое.

Гребенщиков: Публичные черновики — подарок критикам. Каждый спор внутри комиссии превратится в заголовок «Раскол вокруг президентского закона».

Ирина: Пусть. Видимый спор лучше закулисной сделки, о которой все и так догадываются. Закон, рождённый в тишине, будет выглядеть так, будто его писали втайне от тех, кого он защищает.

Гребенщиков: *(помолчав)* Три года назад вы спорили бы со мной менее убедительно.

Ирина: Три года назад я не спорила. Я училась слушать.

Лёша: Хорошо. Комиссия независимая, открытая, я — вне состава. Что ещё?

Ирина: Самое трудное. Как сделать так, чтобы следующий президент не отменил всё одной подписью?

Гребенщиков: Вот теперь вы задали настоящий вопрос. Обычный закон отменяется обычным большинством. Закон, который можно убрать указом, — не защита, а витрина.

Лёша: И что делает его защитой?

Гребенщиков: Конституционные поправки. Две трети голосов в обеих палатах — а скорее всего, и всенародное голосование.

Лёша: Референдум. Значит, придётся вернуться к людям.

Гребенщиков: Придётся рискнуть. Референдум — не парад, Алексей Николаевич. Если они скажут «нет», это «нет» останется надолго.

Лёша: Тогда нужно убедить их честно. Без тех приёмов, которые применяли против нас на выборах.

Ирина: *(тихо)* Это будет не кампания. Это будет разговор.

Гребенщиков: Разговор со всей страной. Признаться, не помню, когда в последний раз готовился к такому.

장면 4 — 대통령 집무실 창가 — 작은 망치

Гребенщиков: (*подойдя к окну*) Знаете, я всю жизнь служил сильной власти. Меня учили: слабый президент — трещина в фундаменте. А теперь я сам помогаю эти трещины закладывать.

Лёша: Это не трещины, Анатолий Викторович. Это швы.

Гребенщиков: Красиво. А если шов однажды разойдётся?

Лёша: Тогда рядом должен быть кто-то, кто напомним, что его пора зашивать. Помните «Крыжовник»? «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком». Власть — самая уютная из всех таких дверей. И с самой мягкой обивкой.

Гребенщиков: (*усмехнувшись*) «...и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные». Я тоже читал Чехова, Алексей Николаевич. То есть я — молоточек?

Лёша: Вы, Ирина, Совет, суд, пресса. Вся система. Но начать хочу с вас — вы единственный, кто говорит мне неприятное и не отводит глаз.

Гребенщиков: Отводил, Алексей Николаевич. Просто лучше скрывал.

Ирина: Как и все мы.

Гребенщиков: (*после паузы*) Молоточек согласен. У него две просьбы. Первая: не ломайте ради красивого жеста дверь, на которой держится крыша.

Лёша: А вторая?

Гребенщиков: Не забывайте, что ошибаться можем все — и вы, и я, и комиссия. Ни Совет, ни закон не отменяют необходимости думать.

Лёша: Принимаю. Это мой самый честный страх: что удобная система отучит нас думать.

Ирина: Тогда закон должен требовать не только процедур, но и объяснений. Каждое решение — с причиной, записанной человеческими словами.

Гребенщиков: Вот это уже можно защитить перед публикой. Не запрет, а обязанность объяснять.

Лёша: Запишите это в первую строку преамбулы.

Ирина: (*берясь за ручку*) Уже записываю.

장면 5 — 대통령 집무실, 저녁 — 법안 유출, 다음 날 아홉 시 발표 결정

Катя: (*входя без стука*) Простите. Утечка. Три агентства уже пишут: «Президент готовит закон против самого себя».

Лёша: Против самого себя. Неплохой заголовок. Откуда?

Катя: Пока неизвестно. Анатолий Викторович просил передать, что уже работает над версией «мы сами собирались рассказать».

Лёша: Пусть работает. Но объяснять буду я, как и договаривались. Завтра, в девять.

Катя: Готовить текст?

Лёша: Только тезисы. Остальное скажу сам.

Катя: И ещё: Радищев просил передать, что, если комиссия захочет обсудить силовой блок, он придёт. Не спорить — слушать.

Лёша: Скажите ему, что для комиссии это лучшее начало.

Ирина: Вы спокойны. Слишком спокойны для человека, который завтра скажет стране, что её нужно защитить от него самого.

Лёша: Спокоен, потому что впервые за много месяцев не жду беды. Жду работы. Это разные состояния.

Ирина: Помните женщину на границе? Ту, что спросила, не решите ли вы снова всё в одиночку?

Лёша: Помню. Она не знала, что получит ответ — четыре пункта на листке бумаги.

Ирина: Она может его не прочитать. Большинство людей не читают законов.

Лёша: Не читают. Но живут по ним. Я годами доказывал в судах: закон, который работает, только пока за ним следят, — не закон. Этот должен работать даже тогда, когда никто не смотрит.

Ирина: Вы говорите как адвокат.

Лёша: Я им и остался. Просто теперь мой подзащитный — государство, а главная угроза ему сидит вот в этом кресле.

Ирина: Виктор Петрович сказал бы, что вы наконец взялись за самое трудное дело.

Лёша: Он бы добавил, что браться за дело — только начало.

장면 6 — 대통령 집무실 — 위원회 설립 대통령령 서명, “я”가 아닌 “мы”

Гребенщиков: *(входя с папкой)* Проект указа о создании независимой редакционной комиссии. Список согласован. Председатель согласился при одном условии: президент не будет звонить ему с вопросами.

Лёша: Постараюсь не звонить. Хотя, признаюсь, рука будет тянуться.

Ирина: Именно поэтому условие и поставлено.

Гребенщиков: Подписать нужно до обращения. Завтра вы должны говорить стране не о намерении, а о сделанном шаге.

Лёша: *(берёт ручку)* Странная подпись. Единоличный указ, который создаёт орган, чтобы такие указы стало труднее подписывать.

Гребенщиков: Парадокс, конечно. Но, если угодно, самое честное применение власти — использовать её, чтобы сократить себя.

Лёша: *(подписывая)* Тогда пусть этот указ будет последним в своём роде. Все следующие решения мы будем принимать вместе.

Ирина: *(глядя на подпись)* Одна подпись — и как много за ней.

Гребенщиков: Позвольте напомнить: комиссии — работа, парламенту — голоса, стране — объяснения. Три фронта, и на каждом нас ждут неприятности.

Лёша: Знаю. Первый срок мы учились выживать. Второй постараемся потратить на то, что не зависит от того, кто сидит в этом кресле.

Гребенщиков: Позвольте признаться: впервые за много лет мне интересно ходить на работу. Не удобно, не спокойно — интересно.

Ирина: По моему опыту, это хороший знак.

Лёша: Нам понадобятся новые люди. Те, кто будет работать по этим законам, когда нас здесь уже не будет.

Ирина: Кирилл Андреевич говорил то же о своей группе. После потери Изольды Тимофеевны им тоже нужны новые лица.

Лёша: Значит, займёмся и этим. Одно за другим.

Гребенщиков: Тогда до завтра, Алексей Николаевич. Обращение в девять. И не жертвуйте галстуком, как вы обычно делаете.

Ирина: *(тихо, когда Гребенщиков выходит)* Вы сказали ему «мы». Не «я», а «мы». Заметили?

Лёша: Заметил. Это, пожалуй, пятый пункт. Тот, который в закон не запишешь — только в привычку.

Ирина: Тогда начнём с привычки.

핵심 문학 인용

Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ» (ч. 4, гл. 1 «Восхождение»): «линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями, — она проходит через каждое человеческое сердце» — 한국어 해설: 악은 ‘저쪽 사람들’이 아니라 자기 안에도 있다는 인식. 그레벤시코프의 ‘시행 유예(후임자부터 적용)’ 제안을 거부하며 료샤가 작가 이름 없이 떠올리고, 그레벤시코프가 곧바로 “솔제니친”이라고 알아듣는다. 법을 자신에게 즉시 적용하기로 하는 근거 (장면 2).

Чехов, «Крыжовник» (рассказ Ивана Ивановича): «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком» — 한국어 해설: 권력이라는 가장 안락한 문 앞에도 ‘작은 망치’를 든 견제자가 필요하다는 주제. 료샤가 앞 구절을 꺼내자 그레벤시코프가 «...и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные»로 뒤를 이어받으며 스스로 ‘молоточек’ 역할을 받아들인다 (장면 4).

[1 화 끝 — 다음 화 예고: 「팀의 재편」, 이출다를 잃은 「Компас Аудит»가 베니아민을 중심으로 체계를 다시 세우고, 서명을 거부해 지하 문서고로 쫓겨났던 베트로프가 합류한다.]